

«ФАРМА-ЗАХІД»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Некрасова, буд. 4, м. Львів, Україна, 79010, ЄДРПОУ – 22600114,
IBAN: UA183052990000026000033301144 в АТ КБ «ПриватБанк», ІПН № 226001119181, тел./факс: (032) 297-18-23

Вих. № 3 від 12.01.2023 року

Голові ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

п. Гриньків Ігорю

Директору КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО
РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

п. Яцунському Тарасу

ТзОВ «Фарма-Захід» здійснювала відпуск протягом останніх років медикаментів та виробів медичного призначення за пільговими рецептами безпосередньо пацієнтам Золочівського району відповідно до Постанови КМУ №1303 від 17.08.1998 року. Зважаючи на наш досвід, кваліфікований персонал, ми і надалі прагнемо використовувати свій потенціал для потреб населення. Тому звернулися з відповідним листом до розпорядника коштів КНП «Золочівська ЦРЛ» з метою укладення договору на 2023 рік. Станом на сьогодні з нами договір не укладено та не надано відповіді щодо причин відмови.

Вважаємо, що дії розпорядника бюджетних коштів є незаконними, оскільки свідчать про неоднаковий підхід до суб'єктів господарювання, що звертаються з метою укладення договору, а саме: недопущення окремих аптечних закладів до участі в проєктах, укладення договору тільки з одним суб'єктом господарювання та виділення йому всієї суми бюджетних коштів; відсутності єдиних підходів щодо розподілу між суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність із роздрібною торгівлі лікарськими засобами в певній адміністративно-територіальній одиниці, сум бюджетних коштів, які виділені на відшкодування витрат, пов'язаних із відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю або частково відшкодовується.

За висновками АМКУ, в умовах дієвої конкуренції пільгова категорія населення має самостійно (виходячи з місця розташування, власних уподобань та інших підстав) обирати аптечний заклад (серед визначених розпорядником бюджетних коштів) для отримання лікарських засобів за рецептом (пільговим чи безкоштовним), а аптечний заклад, вже після того, як лікарські засоби були відпущені, надавати звіти (реєстри) про відпущені лікарські засоби розпоряднику бюджетних коштів для компенсації фактично понесених витрат.

Відповідно до вищевикладеного та вимог чинного законодавства, вимагаємо укласти з ТОВ «Фарма-Захід» Договір про відшкодування вартості відпущених лікарських засобів на 2023 рік

У випадку не підписання даного договору, ТОВ «Фарма-Захід» буде звертатися на гарячу лінію МОЗ, КМУ, а також у відповідні контролюючі органи (зокрема АМКУ) з метою недопущення обмеження конкуренції на регіональних ринках роздрібною торгівлі лікарськими засобами.

Додаток: Договір у 2 прим.

Директор

Андрій ДУМИН

